



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 11

Dependência: 78º D.P. JARDINS

Boletim No.: 9690/2016

INICIADO: 24/10/2016 16:04hs e EMITIDO: 24/10/2016 19:13hs

JLLPRQCBDJEE0MaY

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: PRAÇA DA SE, 0 - SE - CEP: 01001-001 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Praça-outras

Circunscrição: 01 D.P. - SE

Ocorrência: 24/10/2016 A TARDE

Comunicação: 24/10/2016 às 15:59 horas

Elaboração: 24/10/2016 às 16:04 horas

Flagrante: Não

Indiciado:

- VALDEMIR VIANA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 56675028-SP emitido em 17/12/2012 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: PEDRO SIMPLICIO DOS SANTOS - Mãe: MARIA VIANA DOS SANTOS
Natural de: BOM JESUS DA LAPA -BA - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 20/01/1983 33 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: PEDREIRO - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA GENERAL CAMARA, 24200 - CENTRO - SANTOS - SP

Vítima:

- SAUDE PUBLICA - Não presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não
Sexo: Ignorado - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros
Tem Deficiência? Não - Tem Transtorno Mental? Não

Testemunha:

- EDSON FREITAS DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 14217019-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: MILTON FERREIRA DA SILVA
Mãe: ANTONIA DE FREITAS SOBRINHO - Natural de: SÃO PAULO
Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 17/12/1963
52 anos - Estado civil: Viuvo - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA ESTADOS UNIDOS, 1608
JARDIM PAULISTA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)3208-0160 - Outros

78º D.P. JARDINS

Endereço da delegacia : R ESTADOS UNIDOS, 1608 - JARDINS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3082-0160



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 12

Dependência: 78º D.P. JARDINS

Boletim No.: 9690/2016

INICIADO: 24/10/2016 16:04hs e EMITIDO: 24/10/2016 19:13hs

Folha : 2

JLLPRQCB DJEEOMay

(Comercial)

Condutor:

- GRAZIELLE PEREIRA COPPOLA DI TODARO - Presente ao plantão - RG: 29069307 SP - Exibiu o RG original: Sim - Pai: ANTONIO COPPOLA DI TODARO
- Mãe: MARIA IRIS PEREIRA DE SOUZA - Sexo: Feminino - Nascimento: 12/08/1989
- 27 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA ESTADOS UNIDOS, 1608 - S. PAULO
- SP - Empresa: 78 DP - JARDINS - Telefones: (11)3082-0160 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Unidade.: Valor
- Observações: R\$ 10,00 (DEZ REAIS)
- Pessoa relacionada: VALDEMIR VIANA DOS SANTOS

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 11 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: 11 TABLETES DE SUBSTANCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA EM POSSE DE VALDEMIR VIANA DOS SANTOS
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 5 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: MICRO CAPSULAS DE SUBSTANCIA BRANCA APARENTANDO SER COCAINA EM POSSE DE VALDEMIR VIANA DOS SANTOS

Histórico:

Comparecem os policiais civis informando que estavam em operação pelo local quando observaram um jovem aparentemente vendendo drogas na via pública. Deliberaram pela abordagem do rapaz, sendo que uma pessoa que comprava droga acabou fugindo. O rapaz foi revistado e com ele foram encontrados cinco pinos de substância em pó, aparentando ser cocaína, onze porções de substância esverdeada aparentando ser maconha e uma cédula de dez reais. O acusado confessou que estava vendendo maconha no local, e disse que a cocaína era para seu consumo. Assim sendo os pinos, as porções, o dinheiro e o acusado foram apresentados na delegacia. A autoridade policial determinou que a substância fosse apreendida e submetida à perícia que constatou ser positivo para cocaína e maconha. Assim

78º D.P. JARDINS

Endereço da delegacia : R ESTADOS UNIDOS, 1608 - JARDINS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3082-0160



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13

Dependência: 78º D.P. JARDINS

Boletim No.: 9690/2016

INICIADO:24/10/2016 16:04hs e EMITIDO:24/10/2016 19:13hs

Folha :3

JLLPRQCB DJEEOMaY

sendo, a autoridade policial determinou a lavratura de auto de prisão em flagrante, vez que presente o estado flagrancial. Destarte, a conduta do acusado se amolda à figura do crime de tráfico de drogas, conforme os termos do artigo 33 da lei federal n.11.343/06, vez que exercia o comércio de drogas no local, fato comprovado mediante laudo, sendo que se percebe o comércio, de acordo com as circunstâncias e a dinâmica do caso, tais como a quantidade já dividida em pequenas porções prontas para venda, o dinheiro trocado, a visualização da cena pelos policiais e a própria confirmação do averiguado. Como o crime em tela não comporta fiança em sede policial, foi o acusado encaminhado à cadeia pública para com determinação de apresentação em audiência de custódia no dia imediatamente posterior. O acusado não foi agredido e nem apresenta lesões, sendo submetido a exame de corpo de delito por cautela. Feitas as comunicações de praxe.

Exames requisitados: IC-IML
Solução: BO PARA FLAGRANTE

MARIA LUISA ASTORINO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

MAURÍCIO DE THOMAZI O. GUEDES
DELEGADO DE POLÍCIA

78º D.P. JARDINS

Endereço da delegacia : R ESTADOS UNIDOS, 1608 - JARDINS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3082-0160

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ELISETE MENDES DANTAS, liberado nos autos em 04/11/2016 às 14:24. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0089495-46.2016.8.26.0050 e código 29AFCD.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0089495-46.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VALDEMIR VIANA DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paulo Eduardo Balbone Costa**

Vistos.

VALDEMIR VIANA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 24 de outubro de 2016, nas circunstâncias descritas na denúncia, teria sido surpreendido quando guardava e tinha em depósito cinco pinos plásticos contendo cocaína, e ainda dez invólucros plásticos contendo “maconha”, entorpecentes estes destinados à traficância.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar, após o que se ratificou o recebimento do libelo.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos.

A defesa pugnou pela absolvição, por falta de provas, e subsidiariamente pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

0089495-46.2016.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos encontrados na residência ocupada pelo réu. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Os policiais civis responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes quanto à abordagem do acusado, na Praça da Sé, onde fora visto em movimentação típica de traficância, ao trocar algo rapidamente com um usuário que o contactou.

Abordado, encontraram em seus bolsos as drogas e R\$ 10,00 em dinheiro, oportunidade em que o réu confessou – a exemplo do que tornou a fazer quando interrogado pela Autoridade Policial – que vendia as porções de "maconha" com 100% de lucro, tendo com fornecedor um tal "Patrão". A cocaína, segundo consta de seu interrogatório antejudicial, servia para seu próprio uso.

Estes os fatos trazidos na prova acusatória.

Confrontado a eles, o réu, em Juízo, silencia e nega ter confessado a traficância em sede policial, afirmando que assinou os papéis sem ler.

De fato, o réu havia confessado a traficância em sede policial.

Disse que foi forjada a confissão.

Mas não soa crível que um delegado arbitrário, ou um escrivão falsário fossem forjar (e sabe-se lá porquê) uma confissão com a ressalva de que a cocaína serviria para uso pessoal...

Tampouco soa crível que policiais civis fossem eleger e deter o acusado gratuitamente, e ainda menos crível que tenham os arbitrários policiais contado com a ajuda e beneplácito da Autoridade Policial, que, a crer-se no réu, teria forjado uma confissão...

Enfim, pouco plausível a estória do acusado.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ademais, nada indica – ao contrário – que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente. Daí porque o julgador faz um juízo de direito e o prolata através de sua sentença, em que “sente” os fatos que conhece.

Ora, os depoimentos são firmes, não se verificando dubiedades ou titubeios, nem contradições. Nada aponta mendacidade.

É claro e compreensível que, mais de um ano passado, detalhes como o valor ou o número de porções apreendidas, ou mesmo o exato local onde o réu carregava as drogas sejam já esquecidos por um dos policiais. Tal circunstância não infirma a credibilidade do depoimento, antes vem demonstrar que não se “decorou a cartilha” para vir a Juízo testemunhar.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia alegação do réu, nenhum motivo para que o incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraindo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Ademais, inexistindo qualquer alegação sólida a infirmar a auto-acusação, merece tal prova pleno valor.

A propósito, confira-se interessante precedente jurisprudencial:

CONFISSÃO. VALOR. “A confissão é prova... que vale por si mesma, independentemente de confirmação de outras provas. Só se põe em dúvida quando, colhida no inquérito policial, e, depois, contestada pelo autor da confissão, outros elementos a infirmam” (REExtCrim 115.957 –STF –min. OSCAR CORRÊA). Daí a sólida observação do min. CORDEIRO GUERRA: “... a confissão do delito vale não pelo lugar onde é prestada mas pela força de convencimento que nela se contém” (HC 57.924 –STF). Acrescente-se que os depoimentos testemunhais corroboraram a confissão no caso em exame. Apelação defensiva não-provida. (TACrimSP – Ap.Sum. 1.339.985-8 – SBCampo - 11ª Câmara - Rel. Juiz Ricardo Dip – j. 05.05.03)

Colhe-se, em especial, do corpo do v. acórdão suso ementado, a seguinte lição, que merece transcrição, pela riqueza com que colmatou os ensinamentos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

doutrinários e jurisprudenciais acerca da força probante da confissão, ainda que feita extrajudicialmente e posteriormente retratada:

Incluindo harmônicas, concretas e particulares referências sobre o modo de comissão do crime, a confissão extrajudicial revela fidedignidade (cfr. ERICH DÖHRING, La Prueba, tradução argentina, Buenos Aires, 1972, p. 237; NICOLA MALATESTA, A Lógica das Provas em Matéria Criminal, tradução brasileira, São Paulo, 1995, tomo 2, p. 176) e é relevante indício para a caracterização da culpa jurídica (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, O Processo Criminal Brasileiro, ed. 1959, vol. 2, p. 225). Isso porque não se pode presumir, sem mais, o emprego de métodos ilícitos no interrogatório policial, e porque o momento da confissão, são palavras de FLORIAN, “não tem, em si, muita importância” (De las Pruebas Penales, tradução colombiana, ed. 1990, tomo 2, p. 53). As confissões antejudiciárias — assim consta de precedente deste TRIBUNAL DE ALÇADA — “têm valor probante, desde que não desmentidas por outro meio de prova e corroboradas em Juízo” (RJDTACrim 11/54 —juiz SIDNEI BENETI). Nessa mesma linha pontificou a Suprema Corte: v.g., RCrim 1.334 —1ª Turma — min. SOAREZ MUÑOZ; HC 63.265 — 2ª Turma —min. FRANCISCO REZEK — RTJ 116/950; HC 71.242 — 2ª Turma — min. MARCO AURÉLIO — RTJ 154/620.

O que decide, enfim, do valor da confissão e do valor da retratação é o conjunto das provas, é a leitura prudente das circunstâncias factuais e das indicações psicológicas que nelas se representam (cfr., a propósito, RTJ 88/371 e 91/750; RT 578/402, 631/331, 553/423, 547/396 e 549/358), e é isso que se tem decidido nesta Câmara, prestigiando-se a confissão extrajudiciária, desde que não desabonada em juízo: ilustrativamente, Ap. 1.088.655 — FERNANDES —JuTACrim 38/89; Ap. 1.083.347 — AQUINO —JuTACrim 38/147.

Não se deve, é certo, reputar nenhuma confissão, inclusa a judicial, como dotada de valor absoluto e incontrastável (cfr., brevitatis studio, CAFFERATA NORES, La Prueba en el Proceso Penal, Buenos Aires, 1994, p. 149 et sqq.). Mas, quanto à obtida na fase pré-processual, sobretudo num sistema em que a judicialidade das confissões não é suposto normativo de sua validade (cfr. EDUARDO JAUCHEN, La Prueba en Materia Penal, Santa Fe, 1982, p. 86 et


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sqq.), *ela em princípio deve ser valorizada*: “a confissão é prova... que vale por si mesma, independentemente de confirmação de outras provas. Só se põe em dúvida quando, colhida no inquérito policial, e, depois, contestada pelo autor da confissão, **outros elementos a infirmam**” (REExtCrim 115.957 –STF –1ª Turma –min. OSCAR CORRÊA –RTJ 127/296).

Daí a sólida observação do min. CORDEIRO GUERRA: “Esta Egrégia Turma já reconheceu que **a confissão do delito vale não pelo lugar onde é prestada mas pela força de convencimento que nela se contém**” (HC 57.924 –2ª Turma –RTJ 95/564).

De modo que, em remate, quando se diz que a confissão antejudiciária se submete, em juízo, à “prova da prova” (JORGE CARDOSO ISAZA, Pruebas Judiciales, ed. Temis, Bogotá, 1976, p. 151), quer isso dizer que, uma vez retratada, se examine a retratação, não que a confissão alvejada pela negativa posterior seja uma prova inútil. (grifei)

É precisamente o caso dos autos, na medida em que a confissão inicial foi firme, detalhada e categórica, amoldando-se às provas. E, ao retratar-se, o réu não forneceu qualquer motivo ou indício que devesse conduzir à imprestabilidade daquela assunção inicial de culpa.

No mais, a quantidade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu em nenhum momento sustentou, seriamente, que as drogas apreendidas servissem para uso próprio, e mais: os policiais o viram a atender terceiro indivíduo.

Assim, as provas acusatórias são suficientes para o acolhimento integral da imputação.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que estabeleço a pena-base de CINCO ANOS DE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, **sem atenuantes nem agravantes** a considerar, as penas são tornadas definitivas neste patamar.

De fato, **inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06: o réu já fora preso, condenado em primeira instância, com confirmação em segunda instância, pela prática do mesmo delito (fl. 147). Embora não se configure reincidência, é inegável que se demonstra, pelo antecedente, vinculação à criminalidade e à traficância, o que não se coaduna com a figura do traficante eventual, visada pelo legislador no privilégio criado.**

O regime de cumprimento da pena ergastular deve ser o regime **inicialmente fechado, único adequado a traficantes de entorpecentes, dada a equiparação do delito a hediondo.** Esta é a previsão da atual redação do artigo 2º. da Lei de Crimes Hediondos, consoante estipulou a Lei 11.464/07, a qual nada tem de inconstitucional, eis que tão somente estabelece lapso temporal diferenciado para a progressão de regime; aliás, a admitir-se tal argumento, até mesmo o artigo 116, da Lei de Execuções Penais, seria incompatível com a Carta Magna, e até mesmo o artigo 33, do Código Penal, também o seria, ao estabelecer patamares para imposição dos regimes diversos, o que, obviamente, não ocorre.

Conquanto não mais seja expressamente vedada a substituição da pena corporal (posto que decreto legislativo extirpou a proibição do texto do artigo 33, § 4º, Lei 11.343/06), não se fazem presentes os requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a concessão de tal benesse, dada a quantidade da pena privativa de liberdade.

Fixo o **dia-multa no mínimo legal**, à mingua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública contra **VALDEMIR VIANA DOS SANTOS**, tendo o réu como incurso nas penas do **artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O**, em consequência, às penas de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, na forma do artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, com a redação da Lei 11.464/07 e, ainda, ao pagamento de QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS DIAS-MULTA, fixado o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu, que solto passou a responder ao processo, honrando suas obrigações, poderá recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Ao trânsito em julgado, lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados.

Isento de custas, assistido o réu pela Defensoria Pública.

DETERMINO a **imediata** destruição das drogas apreendidas, reservando-se mínimo para contraprova eventual.

Quanto ao dinheiro apreendido, determino sua perda em favor da União, pois resultado da traficância. Oportunamente, expeça-se o necessário para transferência ao FUNAD.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 21 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**